

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2556/2539

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน
จำกัด

โจทก์
จำเลย

นายสมชาย แป้นหนู กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 193/30, มาตรา 391, มาตรา 572
ป.วิ.พ. มาตรา 172

โจทก์ติดตามยึดรถยนต์ที่เข้าซื้อคืนมาได้ รถยนต์อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม หลังจากนั้นโจทก์นำรถยนต์ที่เข้าซื้อออกประมูลขายได้ราคาต่ำกว่าราคารถยนต์ที่เข้าซื้ออันแท้จริงจึงฟ้องเรียกเงินส่วนที่ยังขาดอยู่นั้น เป็นเรื่องโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหาย ในระหว่างที่จำเลยผิดสัญญาเข้าซื้อในลักษณะเป็นเบี้ยปรับ หาใช่ฟ้องเรียกร้องให้ จำเลยชดใช้ค่าเสื่อมสภาพรถยนต์ที่เข้าซื้อ เนื่องจากชำรุดบกพร่องจากการใช้ของ จำเลยแต่อย่างใดไม่ ฉะนั้น การฟ้องเรียกค่าเสียหายเช่นนี้เป็นผลจากการเลิกสัญญา ตกอยู่ในบังคับอายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/30

โจทก์ติดตามยึดรถยนต์ที่เข้าซื้อคืนมาได้ รถยนต์อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม หลังจากนั้นโจทก์นำรถยนต์ที่เข้าซื้อออกประมูลขายได้ราคาต่ำกว่าราคารถยนต์ที่เข้าซื้ออันแท้จริงจึงฟ้องเรียกเงินส่วนที่ยังขาดอยู่นั้น เป็นเรื่องโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหาย ในระหว่างที่จำเลยผิดสัญญาเข้าซื้อในลักษณะเป็นเบี้ยปรับ หาใช่ฟ้องเรียกร้องให้

จำเลยขอใช้ค่าเสื่อมสภาพรถยนต์ที่เช่าซื้อ เนื่องจากชำรุดบกพร่องจากการใช้ของ
จำเลยแต่อย่างใดไม่ ฉะนั้น การฟ้องเรียกค่าเสียหายเช่นนี้เป็นผลจากการเลิกสัญญา
ตกอยู่ในบังคับอายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/30

(สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

ศาลแพ่ง - นายเจียม เสาวภา
ศาลอุทธรณ์ - นายอภิศักดิ์ พรทวีราภา

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>